

Kazus na egzamin z prawa cywilnego w dniu 17 czerwca 2024 r.

Czas na rozwiązanie kazusu 180 min.

Jan, wdowiec oraz ojciec Julii i Jacka, był znanym kolekcjonerem zegarków. Jan cenniejsze egzemplarze ze swojej kolekcji przechowywał u znajomego Karola, który prowadził firmę zajmującą się ochroną mienia. Jan nie zawierał z nim żadnej umowy, traktował to, za zgodą Karola, jako przyjacielską przysługę. Latem 2020 do Jana zwrócił się Józef, który chciał kupić od niego jeden z zegarków jako lokatę kapitału. W umowie sprzedaży z 1 sierpnia 2020 r. Jan i Józef postanowili, że własność wybranego zegarka przejdzie na Józefa po zapłaceniu całej ceny, czyli 100.000 zł, która została rozłożona na 5 równych rat. Jan zawiadomił o sprzedaży zegarka Karola i poprosił go, aby ten nadal przechował zakupiony zegarek u siebie do czasu zapłaty całej ceny przez Józefa, a gdy ten zapłaci – wydał mu zegarek, na co Karol wyraził zgodę. Jesienią 2020 r. Jan zaczął poważnie chorować i postanowił sporządzić testament. Był to testament własnoręczny o treści: „Nie chcę, aby cokolwiek po mnie dostał syn Jacek, bo postępował wobec mnie niegodziwie, a jego rasistowskie poglądy są hańbą dla całej naszej rodziny”. Istotnie relacje między Janem a Jackiem były złe, zwłaszcza od momentu, w którym Jacek pobił swoją siostrę Julię (Julia nie zgłosiła jednak pobicia na policję). Choroba Jana pogłębiała się, a wtedy ku zaskoczeniu wszystkich, Jacek odwiedzał go niemal codziennie i starał się pomagać w opiece nad nim. W grudniu 2020 r. Jan trafił do szpitala i przeszedł operację ze względu na stan zagrażający życiu.

Podczas odwiedzin Jana w szpitalu, w obecności Julii i jej męża, Jacka oraz siostry Jana, Jan oświadczył, że wybacza Jackowi całe zło, które wyrządził jemu i siostrze a ponadto zwrócił się do swoich dzieci, aby podzieliły się spadkiem. W kilka dni później Jan zmarł. Julia uzyskała stwierdzenie nabycia spadku na swoją rzecz. Jacek wystąpił z wnioskiem o uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w związku z testamentem, który jego zdaniem ojciec sporządził w szpitalu na kilka dni przed śmiercią.

Julia nie przejęła się działaniami Jacka, uznając, że oświadczenie Jana było tylko sentymentalnym stwierdzeniem ojca, a nie był to żaden testament.

Julia doskonale orientowała się w sprawach Jana, знаła treść umowy zawartej przez niego z Józefem. Odnalazła jednak tylko dwa pokwitowania wpłacenia rat, za sierpień i wrzesień 2020 r.

Zegarek sprzedany Józefowi był poszukiwany na rynku, więc Julia przekonana, że cena nie została przez Józefa w całości zapłacona, postanowiła sprzedać zegarek Piotrowi. Piotr chciał go podarować swojej pozamałżeńskiej córce, Ewie, o istnieniu której żona Piotra, Paulina, nie wiedziała. Piotr zapłacił za zegarek pieniędzmi, które wygrał w LOTTO. Przy zawieraniu z Piotrem umowy Julia okazała stwierdzenie nabycia spadku po Janie, jako dowód, że jest uprawniona do rozporządzania zegarkiem. Piotr odebrał zegarek od Karola (uprzedzonego przez Julię, że Piotr przyjdzie odebrać zegarek). W dniu 21-ych urodzin Ewy Piotr podarował jej kupiony od Julii zegarek.

Ewa przez miesiąc cieszyła się kosztownym prezentem, ale obawiała się, że nosząc tak drogi zegarek może go uszkodzić lub paść ofiarą złodzieja. Zwróciła się zatem do Karola, czy mógłby

przechować dla niej zegarek do czasu aż znajdzie chętnego do zakupu, na co Karol przystał. W maju 2021 r. Ewa zawarła z Erykiem na piśmie umowę sprzedaży zegarka. Po zawarciu umowy zawiadomiła o niej Karola. Ponieważ Karol znał Eryka, zgodził się na jego prośbę przechować u siebie zegarek, który Eryk zakupił od Ewy. Julia porządkując w lipcu 2021 r. dokumenty Jana odnalazła kolejne pokwitowania, z których wynikało, że Józef zapłacił całą cenę na początku grudnia 2020 r. W tym czasie Józef zażądał od Julii wydania zegarka, która jednak odmówiła, twierdząc, że nie może tego uczynić, gdyż zegarek sprzedała już Erykowi. Józef zwrócił się więc do Eryka z żądaniem wydania zegarka.

Czy żądanie Józefa wydania zegarka przez Eryka jest zasadne?

I. Podstawa żądania art. 222 § 1 k.c.

Przesłanki roszczenia windykacyjnego:

- A) Józef jest właścicielem zegarka**
- B) Eryk włada zegarkiem**
- C) Eryk nie ma tytułu prawnego do władania zegarkiem skutecznego wobec Józefa**

Ponadto:

- D) roszczenie nie wygasło**
- E) roszczenie jest wymagalne**
- F) roszczenie jest zaskarżalne**

Ad. A) Czy Józef jest właścicielem zegarka

Józef byłby właścicielem zegarka, gdyby nabył jego własność na podstawie umowy zawartej z Janem, a następnie nie utracił własności na skutek umowy sprzedaży między Julią a Piotrem, umowy darowizny między Piotrem i Ewą oraz umowy sprzedaży między Ewą a Erykiem.

Józef zawarł z Janem 1 sierpnia 2020 r. umowę sprzedaży. Została określona cena i przedmiot sprzedaży (konkretny zegarek z kolekcji Jana). Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej nie wymaga dla ważności żadnej formy. Umowa sprzedaży była ważna. Z treści kazusu nie wynika, aby strony były pozbawione zdolności do czynności prawnych, aby treść umowy była sprzeczna z ustawą lub zasadami współżycia społecznego lub by zachodziły jakieś wady oświadczenia woli.

W treści umowy postanowiono, że cena zostanie zapłacona w 5 ratach a własność zegarka przejdzie na Józefa po zapłaceniu całej ceny. Zastrzeżenie własności do czasu zapłaty ceny rozumie się jako uzależnienie przeniesienia własności od warunku (art. 589 k.c.). Umowa sprzedaży jest umową bezwarunkową, a jedynie skutek rozporządzający (art. 155 § 1 k.c.) nastąpi po zapłaceniu ceny. Zegarek nie został wydany Józefowi przed zapłatą ceny, więc zastrzeżenie własności nie musiało być stwierdzone na piśmie jak tego wymaga art. 590 § 1 k.c. (jest to forma dla celów dowodowych, więc jej niezachowanie nie pozbawiałoby

skuteczności zastrzeżenia własności; również forma pisemna z datą pewną – wymagana przez art. 590 § 1 zd. 2 k.c. jest zastrzeżona tylko dla wywołania określonego skutku, a nie pod rygorem nieważności). Zastrzeżenie własności zegarka do czasu zapłaty całej ceny było więc skuteczne.

Józef zapłacił całą cenę i w grudniu 2020 stał się właścicielem zegarka, który nie wszedł w skład spadku po Janie.

Czy Józef nie utracił własności zegarka?

1. Umowa sprzedaży między Julią i Piotrem.

Czy Julia była spadkobierczynią Jana?

Julia mogłaby dziedziczyć spadek bądź na podstawie testamentu, bądź na podstawie ustawy. Z treści kazusu wynika, że jesienią 2020 r. Jan sporządził testament własnoręczny. Należy przyjąć (z braku informacji w treści kazusu), że została zachowana forma testamentu określona w art. 949 § 1 k.c. W testamencie Jan nie powołał spadkobiercy, a jedynie zaznaczył, że nie chce, aby po nim dziedziczył syn Jacek. To postanowienie testamentu można by traktować jako wydziedziczenie. Aby wydziedziczenie było skuteczne spadkodawca musi w testamencie podać przyczynę wydziedziczenia (art. 1009 k.c.). Jan uzasadnił swoją decyzję „niegodziwym zachowaniem” Jacka wobec niego oraz jego „rasistowskimi poglądami” hańbiącymi dla całej rodziny. Tak opisana przyczyna wydziedziczenia nie mieści się w którejkolwiek przesłance z art. 1008 k.c. Wprawdzie Jacek pobił Julię, co mogłoby wypełniać przesłankę określoną w art. 1008 pkt 2 k.c. (umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu popełnione względem jednej z najbliższych osób spadkodawcy), ale ta przyczyna nie została wymieniona w treści testamentu. Fakt, że poglądy Jacka nie były pochwalane przez Jana, też nie daje podstaw do stwierdzenia, że zachodzi przesłanka z art. 1008 pkt 1 k.c. (z treści kazusu nie wynika, aby Jacek postępował wbrew woli spadkodawcy). Wydziedziczenie nie byłoby więc skuteczne. Należy więc uznać, że jest to testament negatywny, wyłączający Jacka z kręgu spadkobierców ustawowych (przemawia za tym stwierdzenie, że Jan nie chce, aby Jacek cokolwiek dostał po nim w spadku), a wobec faktu, że Jan miał tylko dwoje dzieci i był wdowcem, cały spadek na mocy ustawy przypadłby Julii.

Czy doszło do sporządzenia drugiego testamentu ustnego i czy uchylił on poprzedni testament oraz czy zawierał powołanie Jacka do spadku?

Testament może zostać odwołany przez sporządzenie nowego testamentu przez spadkodawcę (art. 946 *in principio* k.c.). Jeżeli z treści nowego testamentu nie wynika, że odwołuje on (w całości lub w części) poprzedni testament, odwołane zostają te postanowienia wcześniejszego testamentu, których nie da się pogodzić z treścią nowego testamentu (art. 947 k.c.). Do odwołania wcześniejszego testamentu konieczne jest, aby nowy testament był ważny i skuteczny.

Oświadczenie Jana można było traktować jako testament ustny z art. 952 § 1 k.c. Aby spadkodawca mógł ważne sporządzić testament ustny, musi zachodzić obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo niemożność sporządzenia testamentu w zwykłej formie ze względu na szczególne okoliczności. Oświadczenie spadkodawcy musi zostać złożone ustnie w obecności co najmniej trzech osób, które mogą być świadkami testamentu (nie są wykluczeni ze względu na okoliczności wskazane w art. 956 lub art. 957 § 1 k.c.).

Oświadczenie zostało złożone przez Jana ustnie, w sytuacji gdy leżał w szpitalu i przeprowadzono u niego operację, ze względu na stan zagrażający życiu. Została zatem spełniona pierwsza przesłanka z art. 952 § 1 k.c. (obawa rychłej śmierci zarówno w znaczeniu obiektywnym jak i subiektywnym – Jan zmarł kilka dni później). Druga przesłanka wymieniona w tym paragrafie to obecność co najmniej trzech świadków. Z treści kazusu wynika, że przy składaniu przez Jana oświadczenia były obecne cztery osoby, tj. Julia i jej mąż, Jacek i siostra Jana.

Na podstawie treści kazusu nie ma podstaw do uznania, że w stosunku do którejkolwiek z osób zachodziły przesłanki wyłączające bycie świadkiem wymienione w art. 956 k.c. (bezwzględna niezdolność bycia świadkiem). Należy jednak przeanalizować wyłączenie z art. 957 § 1 k.c. Jacek nie mógłby być świadkiem, gdyby chodziło o jego powołanie do spadku albo o uchylenie poprzedniego testamentu (odniósłby wtedy korzyść, gdyż nie byłby wyłączony od dziedziczenia ustawowego). Nie mogłaby świadkiem testamentu Julia jako siostra Jacka i jej mąż (siostra jest krewną w linii bocznej w drugim stopniu, jej mąż jest powinowatym Jacka w drugim stopniu w linii bocznej). Jedynie siostra Jana mogłaby być świadkiem (nie miałaby do niej zastosowania art. 957 § 1 k.c. – w stosunku do Jacka jest krewną w linii bocznej w trzecim stopniu). Jeżeli uznać, że Julia miałaby zostać powołana do spadku po połowie na podstawie testamentu, wówczas także nie mogłaby być świadkiem takiego testamentu, podobnie jak jej mąż oraz Jacek (jako jej brat). W sytuacji, gdy świadkami testamentu są osoby wymienione w art. 957 § 1 k.c., nieważne są postanowienia, które przysparzały korzyści Jackowi lub Julii (art. 957 § 2 k.c.). Dlatego należy przeanalizować treść tego testamentu.

Treść testamentu należy wyklądać w taki sposób, który zapewni najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy (art. 948 § 1 k.c.). Można by rozważyć zatem, czy oświadczenia Jana, że „wybacza Jackowi całe zło, które wyrządził jemu i siostrze”, nie traktować jako wyrazu woli odwołania wcześniejszego testamentu, w którym Jan wyłączał Jacka od dziedziczenia (zob. wcześniejszą analizę). Za tym mogłaby przemawiać treść kolejnego oświadczenia, że Jan chciałbym, aby syn i córka podzielili się spadkiem. To oznaczałoby, że Jacek miałby dziedziczyć spadek wraz z Julią. Takiej treści rozrządzenie oznaczałoby, że Jacek uzyskał korzyść ze spadku (odwołanie wcześniejszego testamentu, który wyłączał go od dziedziczenia).

Z kolei gdyby potraktować stwierdzenie Jana, że życzy sobie, aby dzieci podzielili się spadkiem, jako powołanie ich obojga do dziedziczenia, wówczas także Jacek uzyskiwałby korzyść na mocy testamentu ustnego. Podobnie zresztą korzyść uzyskiwałaby córka Julia, która zostałaby powołana wraz z bratem do spadku na podstawie testamentu ustnego. To powodowałoby, że postanowienie o odwołaniu testamentu własnoręcznego, w którym Jacek wyłączony został od dziedziczenia, jak i powołanie Jacka i Julii do spadku byłoby nieważna na

podstawie art. 957 § 2 k.c. Wobec braku innych rozrządzeń cały testament ustny byłby więc nieważny.

Można rozważać potraktowanie oświadczenia Jana, aby syn i córka podzielili się spadkiem, jako jedynie polecenie. Przeciwno temu przemawia jednak okoliczność, że Jacek musiałby dziedziczyć spadek wraz z Julią, a więc trzeba byłoby przyjąć, że testament ustny odwoływał testament własnoręczny (tylko wtedy Jacek mógł dziedziczyć wraz z Julią z ustawy). Odwołanie wcześniejszego testamentu oznaczałoby jednak, że Jacek odnosi korzyść z rozrządzenia zawartego w testamencie ustnym, a jak zostało wykazane, wówczas takie rozrządzenie byłoby nieważne z powodu braku świadków testamentu. Tym samym należy odrzucić taką interpretację oświadczenia Jana. Nie da się więc wyłożyć testamentu w taki sposób, aby utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy (art. 948 § 2 k.c.).

W kazusie brak jest ponadto informacji, czy oświadczenie Jana zostało przez kogoś spisane i podpisane przez Jana i osoby obecne (świadków). Dlatego trzeba stwierdzić, że treść tego testamentu nie została ustalona zgodnie z art. 952 § 2 k.c. Ze względu na datę otwarcia spadku nie może także dojść do stwierdzenia treści testamentu ustnego w sposób określony w art. 952 § 3 k.c.

Skoro testament ustny jest nieważny (art. 957 § 2 k.c.), nie mogło więc dojść do odwołania testamentu własnoręcznego.

Czy wobec nieważności testamentu ustnego oświadczenie Jana, że „wybacza Jackowi całe zło, które wyrządził jemu i siostrze”, można byłoby traktować jako przebaczenie? Sporne jest, czy przebaczenie po sporządzeniu testamentu zawierającego wydziedziczenie, musi nastąpić w testamencie (wówczas oświadczenie Jana nie mogłoby stanowić skutecznego przebaczenia), czy może zostać dokonane w inny sposób. Przyjmując nawet, że przebaczenie nie musi zostać dokonane w testamencie, przebaczenie prowadziłoby jedynie do ubezszkolenienia wydziedziczenia Jacka (które nie było skuteczne, gdyż nie zostały spełnione przesłanki wydziedziczenia). Przebaczenie nie prowadziłoby natomiast w tej sytuacji do uchylecia rozrządzenia zawartego w testamencie własnoręcznym, jeżeli traktować je jako testament negatywny. Miałoby to tylko takie znaczenie, że Jacek miałaby prawo do zachowku po swoim ojcu.

Julia jest więc spadkobierczynią Jana, która dziedziczy cały spadek na mocy ustawy (art. 931 § 1 k.c., jeżeli Jacek został wyłączony od dziedziczenia na mocy testamentu własnoręcznego (testament negatywny). Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest więc prawidłowe.

Czy umowa między Julią a Piotrem była ważna? Piotr pozostawał we wspólności majątkowej z żoną Pauliną (ustrój ustawowy), gdyż brak jest informacji w kazusie o umowie majątkowej małżeńskiej albo o okolicznościach prowadzących do powstania ustroju przymusowej rozdzielności majątkowej (np. ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków). Piotr nabywał zegarek za pieniądze wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków, ponieważ zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. do majątku wspólnego weszły pieniądze z wygranej w Lotto (jest to gra losowa, a więc nie znajduje zastosowania art. 33 pkt 8 k.r.o.). Zawarcie umowy nie wymagało zgody jego żony, gdyż nabycie odpłatne rzeczy ruchomej nie jest wymienione w art. 37 § 1 k.r.o. Nie było też sprzeciwu żony – na podstawie art. 36¹ k.r.o. - wobec czynności zarządu

(rozporządzenie pieniędzmi wchodzącymi w skład majątku wspólnego). Umowa sprzedaży zegarka nie wymagała żadnej formy, nie zachodziły wady oświadczenia woli, strony miały pełną zdolność do czynności prawnych, czynność nie była sprzeczna z prawem ani zasadami współżycia społecznego. Umowa sprzedaży była więc ważna.

Czy zatem umowa między Julią i Piotrem przeniosła własność zegarka? Prawo własności zegarka mogłoby wejść do spadku jako prawo majątkowe (art. 922 § 1 k.c.). Jednak Jan nie był właścicielem zegarka w chwili śmierci, bo przed jego śmiercią własność zegarka nabył Józef. Piotra nie chroni art. 1028 k.c., bo Julia jest spadkobierczynią Jana, a ponadto zegarek nie wchodził w skład spadku po Janie (dlatego nie ma zastosowania art. 1028 k.c.).

Czy Piotr mógł nabyć własność na podstawie art. 169 § 1 k.c. (w stanie faktycznym brak informacji, aby zegarek był wpisany do rejestru utraconych dóbr kultury – nie ma więc zastosowania art. 169 § 3 k.c.; zegarek nie został także skradziony, zgubiony ani w inny sposób utracony wbrew woli Józefa – nie ma zastosowania art. 169 § 2 k.c.)

Aby doszło do nabycia własności zegarka na podstawie art. 169 § 1 k.c., musiałyby zostać spełnione następujące przesłanki:

1. strony zawarły ważną umowę, która miała przenosić własność
2. sprzedawca (zbywca) nie był właścicielem rzeczy
3. kupujący (nabywca) był w dobrej wierze
4. doszło do wydania rzeczy kupującemu przez sprzedawcę.

W stanie faktycznym została zawarta ważna umowa sprzedaży (miała ona charakter umowy o podwójnym skutku – zobowiązująco – rozporządzająco – zgodnie z art. 155 k.c.). Julia nie była uprawniona do rozporządzania zegarkiem. Brak w stanie faktycznym podstaw, aby twierdzić, że Piotr wiedział lub mógł się dowiedzieć przy zachowaniu należytej staranności, że Julia nie była właścicielką zegarka. Na rzecz Piotra działa domniemanie z art. 7 k.c. Nie została natomiast spełniona przesłanka wydania zegarka, ponieważ Piotr odebrał zegarek od Karola, a więc doszło do przeniesienia posiadania w sposób określony w art. 350 k.c. Karol był dzierżycielem zegarka. Przechowywał go począwszy na prośbę Jana. Można uznać, że doszło do zawarcia nieodpłatnej umowy przechowania. Jan prosił Karola, aby ten wydał zegarek Józefowi po zapłaceniu ceny, ale Karol nie wydał zegarka Józefowi (brak informacji na ten temat w stanie faktycznym). Dlatego Julia jako spadkobierczyni Jana mogła wstąpić w stosunek przechowania, a Karol miał podstawy traktować ją jako właściciela zegarka.

Skoro nie zostały spełnione wszystkie przesłanki z art. 169 § 1 k.c., Piotr nie nabył własności zegarka, a właścicielem zegarka nadal pozostawał Józef.

2. Umowa darowizny między Piotrem a Ewą

Należy rozważyć, czy umowa darowizny zawarta przez Piotra z córką Ewą przeniosła na nią własność zegarka?

Umowa została zawarta bez zachowania formy, aktu notarialnego art. 890 § 1 zd. 1 k.c. Zegarek został wydany Ewie przez Piotra (który odebrał zegarek od Karola). Doszło zatem do

konwalidacji umowy darowizny (art. 890 § 1 zd. 2 k.c.). Umowa nie była nieważna z innych przyczyn (strony miał zdolność do czynności prawnej, nie zachodziła wada oświadczenia woli itd.) ani nie była bezskuteczna (nie zastrzeżono warunku ani terminu). Umowa zawarta przez Piotra z Ewą wymagałaby potwierdzenia przez Paulinę na podstawie art. 37 § 1 pkt 4 k.r.o., ale tylko wtedy, gdyby Piotr nabył własność zegarka na podstawie umowy zawartej z Julią. Ponieważ Piotr nie nabył jednak własności zegarka, ten nie wszedł do majątku wspólnego jego i Pauliny, a więc zgoda Pauliny nie była w tej sytuacji wymagana.

Czy Ewa mogła nabyć własność zegarka na podstawie art. 169 § 1 k.c. ?

Piotr nie był właścicielem zegarka, choć nim władał. Strony zawarły ważną umowę darowizny. Piotr wydał zegarek Ewie (art. 348 k.c.). W stanie faktycznym nie ma żadnych okoliczności, które mogłyby wskazywać, że Ewa wiedziała lub mogła się dowiedzieć przy zachowaniu należytej staranności, że Piotr nie jest właścicielem zegarka. Na rzecz Ewy działa domniemanie z art. 7 k.c. Zostały więc spełnione wszystkie przesłanki z art. 169 § 1 k.c., a więc Ewa nabyła własność zegarka. Józef utracił własność zegarka.

3. Umowa sprzedaży między Ewą a Erykiem

Umowa między Ewą a Erykiem przeniosła na niego własność zegarka, bo Ewa była właścicielem zegarka. Strony zawarły ważną umowę sprzedaży (zawarto ją w formie pisemnej, chociaż nie była wymagana). Nie zachodziły przyczyny nieważności umowy ani umowa nie była zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Zegarek był rzeczą oznaczoną co do tożsamości, więc przeniesienie posiadania nie jest wymagane do nabycia własności – nie ma zastosowania art. 155 § 2 zd. 1 k.c. (przeniesienie posiadania z Ewy na Eryka nastąpiło zgodnie z art. 350 k.c.). Eryk stał się właścicielem zegarka, który znajduje się w dzierżeniu Karola (Ewa oddała go na przechowanie Karolowi; Eryk prosił Karola, aby ten nadal przechowywał zegarek dla niego).

Ad. B) Czy Eryk włada zegarkiem?

Zegarek jest przechowywany przez Karola. Bez znaczenia, z punktu widzenia rozwiązania przypadku jest to, czy Piotr, a potem Ewa zawierali umowę przechowania z Karolem. Nawet jeśli nie zawarli umowy przechowania, to brak umowy nie ma znaczenia dla oceny władztwa Karola, lecz sposób, w jaki ten postępuje z zegarkiem. Karol jest jedynie dzierżycielem zegarka (nie włada nim dla siebie). W stanie faktycznym nic nie wskazuje, aby Karol zachowywał się jak właściciel lub osoba mająca inne prawo, wskazane w art. 336 k.c. Eryk uzyskał posiadanie samoistne zegarka (na podstawie art. 350 k.c.), które nie utracił, gdy pozostawił zegarek w dzierżeniu Karolowi (argument z art. 337 k.c.). Powstaje pytanie, czy w tej sytuacji można kierować roszczenie windykacyjne do posiadacza samoistnego, jeżeli faktycznie włada rzeczą inna osoba (dzierżyciel). Sporne jest, czy posiadacz samoistny traci legitymację bierną, gdy oddaje rzecz w posiadanie zależne lub dzierżenie. Prezentowany jest pogląd, że roszczenie może być skierowane wobec posiadacza, gdyż tylko wtedy orzeczenie może zostać skutecznie wykonane. Akceptowane jest jednak odmienne stanowisko, że roszczenie windykacyjne może

być kierowane także przeciwko dzierżycielowi. Rozstrzygnięcie kwestii miałoby znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdyby Józefowi przysługiwało roszczenie windykacyjne.

Ad. C) Czy Eryk ma tytuł prawny do władania rzeczą?

Eryk nabył własność zegarka. Jako właściciel ma tytuł prawny do władania rzeczą.

Józef nie jest już właścicielem zegarka, którego własność utracił. Właścicielem zegarka jest Eryk.

Ad. D) Czy roszczenie nie wygasło?

Roszczenie windykacyjne nie przysługuje Józefowi, ale gdyby istniało, nie wygasłoby, bo nie doszło do wydania zegarka. Eryk nie utracił także posiadania zegarka na rzecz innej osoby.

Ad. E) Czy roszczenie windykacyjne jest wymagalne?

Do roszczenia windykacyjnego ma zastosowanie art. 455 k.c. Gdyby roszczenie windykacyjne przysługiwało Józefowi, byłoby wymagalne, ponieważ Józef wezwał Eryka do wydania zegarka.

Zgodnie z konkurencyjnym poglądem, roszczenie windykacyjne staje się wymagalne już z chwilą naruszenia własności (wejścia w posiadanie rzeczy przez osobę niemającą prawa do władania nią).

Roszczenie windykacyjne, gdyby przysługiwało Józefowi, byłoby więc wymagalne.

Ad. F) Czy roszczenie jest zaskarżalne?

Roszczenie windykacyjne dotyczące rzeczy ruchomej jako roszczenie majątkowe podlega przedawnieniu (nie ma zastosowania art. 223 § 4 k.c., bo zegarek nie był wpisany do rejestru utraconych dób kultury). Wobec braku przepisu szczególnego określającego termin przedawnienia należy zastosować art. 118 § 1 k.c. Termin przedawnienia wynosi 6 lat. Jego początek należy liczyć od chwili, kiedy właściciel mógłby najwcześniej zażądać wydania rzeczy (art. 120 § 1 zd. 2 k.c.). Józef mógł zażądać wydania zegarka od Eryka niezwłocznie po dowiedzeniu się o tym, że zegarek znajduje się u Eryka. Przedawnienie roszczenia windykacyjnego Józefa przeciwko Erykowi – gdyby powstało – rozpoczęłoby bieg w maju 2021 r. (gdy Eryk zawarł umowę sprzedaży z Ewą) i zakończyłoby się z końcem grudnia 2027 r.

Odpowiedź:

Józef nie jest właścicielem zegarka, a zatem nie może żądać od Eryka wydania go.